

1506612-89.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... pena base em razão de condenação por crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - (folhas 192/194).

Ante a confissão do agente, diminuiu-se a pena retro de fração de 1/6, resultando, ao final, em 02 anos de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal, não implicando a atenuante genérica na fixação da pena base abaixo do mínimo legal - Súmula 231 - STJ.

Fixo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1506612-89.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506612-89.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2023488/2021 - DHPP 01ª DEL.DIV.HOMICIDIO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS GENEROSO DE AZEVEDO

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 796/2021

MARCOS GENEROSO DE AZEVEDO, está sendo processado incurso no artigo 155, § 4º, inciso II (fraude) e IV (concurso de agentes), do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 86-90, segundo a qual "[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 18h50min, na Rua Leandro Dupre, nº 1037, Saúde, nesta cidade e comarca, MARCOS GENEROSO DE AZEVEDO, qualificado a fls. 42/44 e com fotografia a fls. 48, agindo em concurso com pessoa ainda não identificada, caracterizado pela unidade de desígnios e vontades, subtraiu, para si ou para outrem, mediante fraude, 01 (uma) pasta de mão, 02 (dois) carregadores da marca "Glock" contendo 30 (trinta) cartuchos íntegros de calibre 9mm, 01 (uma) lanterna, 01 (um) canivete tipo suíço, 01 (um) carregador do tipo "Power Bank", 01 (um) coldre para carregador de pistola da marca "Fobus" e 01 (um) óculos da marca "Ray Ban", bens avaliados em R\$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), descritas nos autos de exibição/apreensão a fls. 41, avaliação a fls. 61/62 e entrega a fls. 63, bens de propriedade de Marcelo Jacobucci. Segundo apurado, o denunciado, visando praticar o delito, conduzia o veículo Mercedes Benz, placas

EAF-8484/SP, acompanhado de uma pessoa não identificada, e, no estacionamento da farmácia Drogasil, estacionou ao lado do veículo I/Citroen C4L, placas PBV1E00, viatura descaracterizada utilizada pela vítima Marcelo, delegado de polícia, que estava no interior do estabelecimento. MARCOS desembarcou do carro e se aproximou do automotor dentro do qual se encontravam os pertences do ofendido, guardados dentro de uma pasta posicionada no assoalho, ao passo que sua comparsa abriu a porta dianteira direita e disfarçou ocupação. Após localizar o objeto desejado, mediante fraude consistente no uso de um dispositivo que violou o sistema de travamento das portas da viatura descaracterizada, o denunciado adentrou no veículo e subtraiu uma pasta preta contendo os pertences já descritos, além da carteira funcional e o distintivo do ofendido. Em seguida, os agentes deixaram o local. Após perícia papiloscópica, MARCOS foi identificado como sendo o furtador (laudo pericial a fls. 09/22). Dias depois dos fatos, em 26 de janeiro de 2021, por volta das 23h00, policiais militares realizavam patrulhamento quando foram avisados, via COPOM, que o sistema de radar havia flagrado o veículo conduzido pelos furtadores na data fatídica e, após diligências, conseguiram interceptá-lo no cruzamento das Avenidas Ibirapuera e Indianápolis. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado que, questionado informalmente, confessou o furto e informou que os pertences subtraídos estavam sob sua posse, sendo posteriormente restituídos. Interrogado em solo policial, o denunciado ratificou a confissão informal (fls. 42/44). [...]."

A materialidade delitativa consta em auto de exibição e apreensão de fls. 41, auto de entrega de fls. 63 e laudos periciais de fls. 09-22 e fls. 72-73.

Recebida a denúncia em 16/07/2021 (fls. 102-103). Citado o réu em 04/01/2022 (fls. 134).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

As provas concluídas ao longo da persecução criminal corroboram os termos da autoria como imputada na denúncia, excetuando-se acolhimento à qualificadora relativa ao emprego de fraude.

Nesse sentido, Marcelo Jacobucci relatou em juízo exercer a função pública no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Na data do fez uma rápida parada em uma farmácia na qual estacionou e travou a porta do veículo. Ao retornar, viu que a porta estava aberta. Com o auxílio da gerência do estabelecimento, obteve imagens de vídeo sobre a subtração e pôde ver um veículo preto parado ao lado de seu veículo e do qual saiu um homem pela porta traseira e subtraiu a pasta que se encontrava no veículo do declarante. As digitais obtidas junto à fechadura da porta aberta pelo agente foram colhidas. A placa veicular fora inserida no sistema policial e permitiu que se chegasse à identificação do réu que veio, ao final, a confessar a prática criminosa, restituindo a carteira funcional do declarante. Não havia sinal de arrombamento. O réu não ocupava o banco do motorista, admitindo, informalmente, a utilização de aparato que obstruísse o travamento das portas. O policial militar Carlos Roberto Massa Junior afirmou ter conhecimento sobre o registro do veículo utilizado para a prática delitativa no projeto radar, viabilizando que fosse abordado e tinha o réu como condutor. Havia ciência de que a vítima seria uma Autoridade Policial. O réu acabou fazendo contato com terceira pessoa que acabou por devolver os bens subtraídos, encontrados atrás de um entulho próximo de uma caçamba, sendo o local indicado pelo réu como aquele no qual os bens seriam deixados.

Ao ser interrogado em juízo, o réu admitiu que fora à farmácia para comprar remédio e viu a alça da mala presa à porta do carro e que estava fechada. Constatou que a porta estava aberta, subtraiu a mala contendo os pertences. Ao ser abordado na condução do veículo, admitiu a autoria delitativa e restituiu os bens. Disse que no veículo estaria a sobrinha de dezoito anos e não houve a necessidade de fazer uso de equipamento eletrônico para impedir o fechamento automático do auto. Disse já ter sido condenado por furto em aeroporto.

Esse é o contexto probatório amalhado pela acusação e vai ao encontro do registro

policial de folhas 4/5 – Boletim de Ocorrência número 141/2021, bem como, ao laudo pericial papiloscópico de folhas 09/22.

Ao analisar as fotografias de folhas 24/25 está amplamente demonstrada a coautoria delitiva, estando o réu acompanhado de uma mulher que chega a abrir a porta do veículo e dele sair, com evidente condição para inteiro conhecimento acerca da prática delitiva, conferindo aparente justificativa para que o veículo utilizado pelos criminosos lá estivesse estacionado, não despertando suspeitas acerca da intenção delitiva.

A qualificadora relativa ao emprego de fraude sequer fora pelo réu admitida em sede policial (interrogatório de folhas 42/44) , bem como, embora efetuado um trabalho investigativo a partir da identificação do veículo envolvido, nenhum diligência restou conclusiva ou realizada acerca da existência de aparato eletrônico apto ao impedimento de travamento do veículo, violando o sistema de travamento das portas e, assim, suscetível ao acesso do criminoso diante do afastamento de seu ocupante legítimo, meio de prova que se mostra imprescindível na forma do artigo 158 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno MARCOS GENEROSO DE AZEVEDO incurso no artigo 155 parágrafo 4º inciso IV do Código Penal, afastada a incidência da qualificadora prevista no inciso I do dispositivo penal retro, com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de condenação por crime de roubo majorado pelo concurso de agentes – (folhas 192/194).

Ante a confissão do agente, diminuiu-se a pena retro de fração de 1/6, resultando, ao final, em 02 anos de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal, não implicando a atenuante genérica na fixação da pena base abaixo do mínimo legal – Súmula 231 – STJ.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, mostrando-se o réu inclinado ao cometimento de crimes, impondo-se o rigor intermediário a se aferir mérito ao convívio social.

O réu está em liberdade e, assim, permanece até decisão contrária, se o caso.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA